



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 391/13

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

התובעים: 1. אורלי שחר
2. יחזקאל שחר
ע"י ב"כ עוה"ד אילן רביע
מרחוב הצבעוני 45 קרית אונו

נ ג ד

הנתבעת: נציגות הבית המשותף ברחוב אלכסנדר ינאי 23 תל אביב
ע"י ב"כ עוה"ד שלמה בן פורת
מרחוב לבונטין 7 תל אביב

פסק דין

התובענה דנן עניינה במעלית אשר נבנתה בבית ברחוב אלכסנדר ינאי 23 תל אביב הבנוי על חלקה 1254 בגוש 6212 (להלן: "הבית").

התובעים טוענים כי המדובר במעלית משותפת שנבנתה לפני כ- 17 שנים והם מבקשים כי אתיר להם לעשות שימוש במעלית בתמורה לתשלום דמי האחזקה השוטפת. לחילופין טוענים התובעים כי עליהם לשלם סך של 8,845 ₪ בגין חלקם בעלות התקנת המעלית, בין היתר, לאור ניכוי פחת בשיעור של 4% לשנה מאז הקמת המעלית.

הנתבעת טוענת כי הנתבעים הנכונים בהליך הינם בעלי הדירות אשר נשאו בעלות התקנת המעלית במקור ואלו אשר הצטרפו אליהם לאחר מכן. לטענת הנתבעת על התובעים לשלם לבעלי הדירות הנ"ל, בחלקים שווים, סך של 45,153 ₪ בגין חלקם בעלות התקנת המעלית כולל הפרשי הצמדה למדד וללא ניכוי פחת. לטענת הנתבעת התובעים גם לא חויבו כל השנים בתשלום הוצאות האחזקה השוטפת של המעלית.

בדיון מיום 27.10.13 הגיעו הצדדים להסכמה דיונית כלהלן:

"הגענו להסכמה דיונית לפיה לאחר סיכום טענות בעל פה ייתן פסק דין בתובענה אשר בו יקבע איזה סכום יש לשלם כדי להצטרף לשימוש במעלית בבית. מוסכם כי כל תשלום שיקבע ישולם לבעלי הדירות אשר נשאו בהוצאות התקנת המעלית בחלקים שווים כמפורט בסעיף 4 לכתב ההגנה".

על פי ההסכם להתקנת המעלית (נספח ג' לכתב התביעה), עלות התקנת המעלית עמדה על סך של \$ 49,000. על פי נספח להסכם (מכתב מעליות יאיר בע"מ מיום 14.07.99 בנספח ב' לכתב ההגנה) למחיר המעלית נוסף סך של \$ 4,000 וכן סך של \$ 5,000 בגין ציפוי המעלית בזכוכית משוריינת (פעולה שאין מחלוקת שבוצעה, כפי שעולה גם מהיתר הבניה בנספח ג' לכתב ההגנה).

בנסיבות אלו הוכח כי עלות התקנת המעלית עמדה על סך של \$ 58,000.



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 391/13

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

הצדדים אינם חולקים על כך כי את הסכומים האמורים יש להמיר לשקלים ולהצמידם למדד (ר' סיכומי התובעים בעמוד 3 שורות 1-3). למעשה, גם אין מחלוקת כי שער הדולר להמרה הינו 4.023 ₪/\$. משכך, עלות התקנת המעלית עמדה על סכום נומינלי של 233,334 ₪ ובצירוף הפרשי הצמדה למדד המחירים לצרכן מיום עריכת הנספח להסכם (14.07.13) ועד היום עומדת עלות זו על סך של 316,068 ₪.

הצדדים גם אינם חולקים על כך כי סכום ההוצאות חולק וצריך להמשיך להתחלק בשווה בין כל בעלי הדירות המשתתפות (ר' הסכם הפשרה וכן החישוב בסעיף 5 לכתב התביעה לפיו יש לחלק ל-7, על פי מספר הדירות המשתתפות כולל דירת התובעים, את הוצאות התקנת המעלית).

המחלוקת שבין הצדדים, כפי שעולה מסיכומי הטענות, הינה בשניים - קיזוז פחת מעלויות התקנת המעלית והפליה בגביית השתתפות מבעלי דירות אחרים בבית.

בכל הקשור לטענה בדבר קיזוז פחת אין לי אלא לחזור על אשר פסקתי במסגרת ההליך בתיק 96/11 אלי רוזין נ' נציגות הבית המשותף רחוב חרוזים 28 רמת גן (פורסם בנבו) - התובעים אינם רוכשים מעלית חדשה אלא אך משלמים את חלקם בהוצאות התקנת המעלית כפי שאלו היו במקור (ושוערכו להיום ע"י הצמדתם למדד המחירים לצרכן). אין המדובר בעסק מסחרי אשר בעלי הדירות המתקינים "נהנו" מקיזוז פחת לאורך השנים ומשכך אין המדובר ב"הטבה" כלשהי להם זכו וממנה יכולים גם התובעים להנות.

זאת ועוד. אף אם הייתי מקבל את טענת התובעים בדבר קיזוז פחת הרי שצידו השני של המטבע מחייב היה הוספת הפרשי ריבית לסכומי ההשתתפות של התובעים (שהרי הם החזיקו בכסף כל השנים ולמעשה בעלי הדירות האחרים מימנו מכיסם את חלקם בהוצאות התקנת המעלית) וכן תשלום חלקם בהוצאות החזקתה של המעלית במשך כל השנים (שהרי אם נתייחס לתובעים כרוכשים מעלית על פי שוויה העכשיו הרי שיש להוסיף לשווי ההקמה המקורי גם את הוצאות האחזקה שהביאו את המעלית למצבה דהיום). בנסיבות דנן נדמה כי ההפרש שבין קיזוז פחת מחד לבין הוספת שיעור חלק יחסי בהשתתפות בהוצאות אחזקה לאורך השנים והפרשי ריבית אינו משמעותי ויתכן כי החישוב המבוקש על ידי הנתבעת אף פועל לטובת התובעים.

מכל מקום, הדין הנכון הוא זה שלפיו אין מקום לקיזוז פחת בנסיבות דנן. ויודגש, קבלת טענת התובעים בהקשר זה תהווה תמריץ שלילי לבעלי דירות שלא להשתתף בהוצאות בעת הקמת מעלית (תוך העמסת העלויות היחסיות על בעלי הדירות האחרים) שהרי על פי שיטתם תשלום מאוחר יותר יהיה תמיד גם נמוך יותר (וזאת ללא קשר לכך שגם לא משולמות הוצאות האחזקה השוטפות).

ויעור, הבחירה היתה בעת הקמת המעלית, כשם שהיא כיום, בידי התובעים אם הם מעוניינים לעשות שימוש במעלית אם לאו. למעשה, בקשתם עתה להשתתף במעלית מחזירה אותם לנקודת המוצא לפיה הם משתתפים על פי חלקם היחסי בהוצאות התקנת המעלית במקור (תוך הצמדתן למדד לשמירת ערך הכסף). העובדה כי במשך שנים הם בחרו שלא לעשות שימוש במעלית, איננה מעמידה אותם במקום אחר בהשוואה לבעלי הדירות האחרים בבית.



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 391/13

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

טענתם הנוספת של התובעים בדבר הפליה בגביית התשלומים אין לה על מה שתסמוך.

ראשית, מטיעוני הנתבעת עולה כי אומנם ניתנה הנחה לאחד המשתתפים. אולם, אין המדובר בהפליה בין שווים שעה שבעל הדירה הנוסף תרם, לרבות כספית, להתנהלות הבית (ר' עמוד 1 שורה 28 עד עמוד 2 שורה 1).

שנית, המדובר, בסופו של יום, בכספם הפרטי של אותם בעלי דירות אשר השתתפו בהוצאות התקנת המעלית. אם בעלי דירות אלו מעוניינים לתת הנחה מכספם לבעל דירה אחר הרי שזכותם לעשות כן וכך גם נקבע בהוראות החוק (סעיף 159(ב)(1) לחוק המקרקעין, תשכ"ט – 1969). לא ניתן לכפות על בעלי הדירות המשתתפים ליתן הנחה כאמור גם לאחרים, בפרט כאשר ישנה גם הצדקה עניינית להנחה כאמור.

לפני סיום אעיר כי העובדה שהתובעת קשת יום אין בה להעלות או להוריד לצורך ההכרעה בהליך דנן. אם מבקשת התובעת לעשות שימוש במעלית הרי שעליה להשתתף בהוצאות התקנתה על פי חלקה.

לאור כל האמור לעיל הרי ששיעור חלקם של התובעים בהוצאות התקנת המעלית עומד על סך של 45,152 ₪.

כתנאי לשימוש במעלית על התובעים לשלם לידי הנתבעת את הסכום האמור בצירוף הפרשי הצמדה למדד המחירים לצרכן החל מהיום ועד למועד התשלום בפועל.

בהתאם להסכמה הדיונית הנתבעת תחלק את הסכום האמור בחלקים שווים בין בעלי הדירות אשר השתתפו בהוצאות התקנת המעלית כפי שאלו מפורטים בסעיף 4 לכתב ההגנה.

ברי כי החל ממועד תשלום הסכום האמור ישלמו התובעים גם את הוצאות ההחזקה החודשיות החלות על בעלי הדירות אשר עושים שימוש במעלית.

התובעים ישלמו לנתבעת סך של 1,180 ₪ בגין החזר הוצאות ניהול ההליך בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כדין מהיום ועד למועד התשלום בפועל.

בפסיקת ההוצאות התחשבתי בכך שעמדת הנתבעת התקבלה למעשה. מאידך, התחשבתי גם בניהול ההליך הענייני על ידי הצדדים ובהסכמה הדיונית אליה הגיעו בדיון היחיד בתובענה.

המזכירות תשלח לכל אחד מהצדדים העתק פסק הדין בדואר רשום עם אישור מסירה. ניתן בלשכתי היום כ"ד חשון תשע"ד, 28 אוקטובר 2013, בהעדר הצדדים.

אורן סילברמן
מפקח על רישום מקרקעין
תל אביב